HİZMETE ÖZEL

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Göç İdaresi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sayı : 61377704-010.03- 307268
Konu : Giriş Yasakları ve Ön İzin Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01./11./2024
Genelge No: 2024/5

BAKANLIK MAKAMINA

Göç İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Giriş Yasakları ve Ön İzin Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ekte sunulmuş olup yürürlüğe girmek üzere onaylanması hususunu;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Atilla TOROS
Başkan

Uygun görüşle arz ederim.
31./10/2024

Mehmet AKTAŞ
Vali
Bakan Yardımcısı

OLUR
01./11./2024

Ali YERLİKAYA
Bakan

Ek: Usul ve Esaslar (14 Sayfa)

Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle /Ankara
Telefon:0 (312) 422 05 00 Faks:0 (312) 422 09 00
e-posta: birimadı@goc.gov.tr / Elektronik Ağ: www.goc.gov.tr

Bilgi için: Melih Yeğen
Unvan: Grup Başkanı
Telefon:4220906

GİRİŞ YASAKLARI VE ÖN İZİN KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu genelgenin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında giriş yasağı ve ön izin kararlarının tanzim edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu genelge, giriş yasakları ve ön izin kararları ile bu kodlara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu genelge, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 7 nci, 9 uncu ve 102 nci maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu genelgede yer alan;

a) API: Ülkeye girişinden önce yolcu hakkında, hava yolu taşıyıcısı tarafından toplanan temel biyografik bilgileri,

b) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını,

c) Düzensiz göç risk analiz birimi: Vize veya vize muafiyeti kapsamında ülkemize giriş yapmak üzere sınır kapılarımıza gelen ve API/PNR veya diğer giriş-çıkış sistemlerinde yer alan bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla belirlenen yabancılara, ülkeye girişleri sırasında yapılacak detaylı düzensiz göçmen mülakatını gerçekleştirecek birimi,

ç) Giriş yasağı: Yabancının ülkeye girişini engelleyen idari kararı,

d) Sınır kapısı personeli: Sınır kapısında görev yapan il göç idaresi müdürlüğü personelini ve/veya sınır kapısında görevli il göç idaresi müdürlüğü personelinin bulunmadığı yerlerde emniyet personelini,

e) İl müdürlüğü: İl göç idaresi müdürlüğünü,

f) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,

g) Mücbir sebep: Bu genelgede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte, kişinin sorumluluğunu ortadan kaldıran, öngörülemeyen olayı, olguyu, durumu,

ğ) Ön izin şartı: Ülkeye giriş için Başkanlıktan alınması zorunlu izni,

h) Özel meşruhatlı vize: Kalış amacı, giriş yasağı, ön izin şartı nedenleri ve vize rejimi doğrultusunda dış temsilciliklerce Başkanlığın olumlu kararı sonucunda verilen yabancının Türkiye'ye geliş amacının belirtildiği vizeyi,

ı) PNR: Hava yolu taşıyıcısı tarafından rezervasyon veya bilet alım aşamasında yolcudan alınan ve rezervasyon ve/veya kalkış kontrol sistemlerinde muhafaza edilen tüm bilgileri,

i) Tahdit: Giriş yasağı ve ön izin kaydını,

j) Yabancı terörist savaşçı (YTS): Kendi devletleri dışındaki bir devlete terörist eylemler gerçekleştirmek, planlamak, hazırlamak ya da katılmak için giden bireyler veya silahlı çatışmayla bağlantılı olmak da dahil terörist eğitim alan ve veren bireyleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
"Ç" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve kapsam

MADDE 5- (1) "Ç" kodlarına ilişkin veri girişleri Başkanlık, il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından yapılır.

(2) Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve çıkışı sağlanmak üzere sınır kapılarına götürülen yabancıların "Ç" kodlu veri girişleri il müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak Türkiye'den ayrılmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelenlerin "Ç" kodlu veri girişleri sınır kapısı personeli tarafından yapılır.

(3) 6 ncı maddede sayılan "Ç" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili maddede aksi belirtilmedikçe, yetkili birim tahdit kodunu kaldırma yetkisine de sahiptir.

(4) Başkanlık, vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlali sebebiyle uygulanan tahdit kodlarının uygulanmamasına ilişkin karar almaya yetkilidir.

"Ç" Kodu türleri

MADDE 6- (1) **Ç-101**, **Ç-102**, **Ç-103**, **Ç-104** ve **Ç-105** kodlu veri girişleri, aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

a) İhlal edilen süreye ilişkin para cezalarını ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın il müdürlükleri tarafından haklarında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni süresini 10 günden fazla aşanlardan haklarında sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen ancak para cezalarını ödemeyenlere;

1) 10 günden (hariç) 3 aya kadar vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 3 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-101 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

2) 3 ay (dâhil) ilâ 6 ay arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 6 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-102 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

3) 6 ay (dâhil) ilâ 1 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-103 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

4) 1 yıl (dâhil) ilâ 2 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-104 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

5) 2 yıldan (dâhil) fazla vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-105 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu veri girişi yapılır.

b) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni süresini 3 aydan fazla aşanlardan, haklarında sınır dışı etme kararı alınmadan sınır kapılarına veya il müdürlüklerine kendiliğinden gelen ve ihlalden kaynaklı para cezalarını ödeyenlere;

1) 3 ay (dâhil) ilâ 6 ay arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 3 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-101 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

2) 6 ay (dâhil) ilâ 1 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 6 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-102 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

3) 1 yıl (dâhil) ilâ 2 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-103 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

4) 2 yıl (dâhil) ilâ 3 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-104 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

5) 3 yıldan (dâhil) fazla vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-105 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu veri girişi yapılır.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde konu edilenler, her ne kadar Kanunun 54 üncü maddesinde haklarında sınır dışı etme kararı alınması gereken yabancılar içinde sayılmakta ise de, sınır dışı etme kararının amacı yabancıyı ülkeden ayrılmaya zorlamak ve bununla ilgili idari işlem sürecini başlatmak olduğundan, düzensiz göçmen durumundaki yabancının ülkeden ayrılmak üzere kendiliğinden sınır kapısına gelmesiyle sınır dışı kararının amaç unsuru da düşmüş olmaktadır. Bu sebeple, söz konusu yabancılar hakkında "Ç" kodlu giriş yasağı kararı il müdürlüğü veya sınır kapısı personeli tarafından uygulanabilecektir.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan "Ç" kodlu giriş yasakları;

1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni süresini 3 aya kadar aşanlardan, haklarında Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında Türkiye'yi terke davet kararı alınanlara kendilerine tanınan sürede ihlalden kaynaklı para cezalarını ödeyerek çıkış yaptıklarında,

2) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni süresini 3 aya kadar aşanlardan, haklarında sınır dışı etme kararı alınmadan önce çıkış yapmak üzere sınır kapılarına veya il müdürlüklerine *kendiliğinden gelenlere* ihlalden kaynaklı para cezalarını ödediklerinde uygulanmaz.

d) Ülkeye ikamet izni şartlı giriş yaparak ikamet iznine 10 (on) gün içinde müracaat etmeyen yabancılar ile ikamet izni müracaatında bulunan ancak başvurusunun sonucunu beklemeden çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen yabancılardan ihlal süresi 10 (on) günü aşmayanlara (10 gün dahil), şartlı giriş yükümlülüğünü yerine getirmemeleri sebebiyle 3 (üç)

ay süreyle ülkeye girişi yasaklayan Ç-101 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı) kodlu veri girişi yapılır.

(2) **Ç-113 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Yasa dışı giriş-çıkış yapan veya yasa dışı giriş/çıkışa teşebbüs eden yabancılar hakkında, ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-113 kodlu veri girişi yapılır.

b) İl müdürlükleri tarafından yasa dışı giriş/çıkış yapma veya bunlara teşebbüs etme sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak çıkışı sağlanan yabancıların Ç-113 kodlu veri girişleri il müdürlüklerince, çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenlerin Ç-113 kodlu veri girişleri ise sınır kapısı personelince gerçekleştirilir.

(3) **Ç-114 (Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Herhangi bir suça karışmaları sebebiyle haklarında adli işlem yapılarak mevcut vize, çalışma izni veya ikamet izni iptal edilen ya da sınır dışı etme kararı alınarak çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, il müdürlüklerince ülkeye 3 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-114 kodlu veri girişi yapılır.

(4) **Ç-115 (Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Cezaevinden tahliye edilerek salıverilen, tahliyelerini müteakip haklarında sınır dışı etme kararı alınarak çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, il müdürlüklerince ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-115 kodlu veri girişi yapılır.

b) Cezaevinden tahliye olan yabancının, devam eden yargılamasında beraat etmesi halinde, bu suça istinaden girilen tahditleri kaldırılır.

c) Hakkında Ç-115 kodlu veri girişi yapılan yabancıya aynı zamanda Ç-114 kodlu veri girişi yapılmaz.

(5) **Ç-116 (Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan ve sınır dışı etme kararıyla çıkışı yaptırılanlar hakkında, il müdürlükleri tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-116 kodlu veri girişi yapılır.

(6) **Ç-117 (Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmadan çalıştığı tespit edilen ve bu sebeple haklarında alınan sınır dışı etme kararına istinaden çıkışı sağlananlar hakkında, il müdürlüklerince ülkeye 1 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-117 kodlu veri girişi yapılır.

(7) **Ç-118 (Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalık taşıdığı doktor raporuyla sabit olan ve sınır dışı etme kararına istinaden çıkışı sağlananlar hakkında, il müdürlüklerince ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-118 kodlu veri girişi yapılır.

b) Tam teşekküllü devlet hastanesinden bulaşıcı hastalık taşınmadığına dair rapor getirilmesi veya aynı mahiyette yurt dışındaki bir hastaneden alınan raporun dış temsilciliklerimizce apostil şerhi yaptırılarak gönderilmesi durumunda, söz konusu tahdit kaydı il müdürlüğü ya da sınır kapısı personeli tarafından kaldırılır.

(8) **Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen)** kodlu veri girişi;

a) Uluslararası terörizm faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı/katılacağı veya destek verdiği ya da "terörizm" gerekçesiyle arandığı bildirilen yabancılar hakkında, Başkanlık tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-141 kodlu veri girişi yapılır.

(9) **Ç-149 (Ülkeden Çıkışı Sağlanan YTS)** kodlu veri girişi;

a) Yabancı terörist savaşçı şüphelisi kapsamında olmaları sebebiyle haklarında alınan sınır dışı etme kararına istinaden ülkeden çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, il müdürlükleri tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-149 kodlu veri girişi yapılır.

b) Söz konusu veri girişine ilişkin tutanaklar, gerekli başkaca tahdit veri girişlerinin yapılmasının değerlendirilmesi amacıyla Başkanlığa ivedilikle iletilir.

(10) **Ç-150 (Sahte Belge ile Giriş–Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar)** kodlu veri girişi;

a) Ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış veya transit geçiş yapmak üzere gelen veya vize vermeye yetkili makamlara sahte ya da başkasına ait belgeleri ibraz ettikleri anlaşılanlar ile elektronik vizelerin başvuru aşamasında sahte bilgi girdiği tespit edilen yabancılardan hem belgede kimlik bilgileri yer alan kişiler hem de sahte ya da başkasına ait orijinal belgeyi ibraz edenler hakkında, il müdürlüğü veya sınır kapısı personeli tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-150 kodlu veri girişi yapılır.

b) Ç-150 kodu kapsamında olanlar, ülkeye giriş veya ülkeden çıkışta ya da transit geçiş sırasında tespit edildiğinde Ç-150 kodlu veri girişi sınır kapısı personeli tarafından yapılır.

c) Sahte ya da başkası tarafından ibraz edilen orijinal belgede kimlik bilgileri yer alan kişinin, bu durumun kendi iradesi dışında gerçekleştiğine dair il müdürlüğüne, Başkanlığa veya sınır kapısı personeline kanıtlarını sunması ve bunun ilgili birimce ikna edici bulunması halinde, kanıtları inceleyen birim tahdit kodunu kaldırır.

(11) **Ç-151 (Göçmen Kaçakçılığı)** kodlu veri girişi;

a) Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, Başkanlık veya il müdürlükleri tarafından ülkeye girişi 5 yıl süreyle yasaklayan Ç-151 kodlu veri girişi yapılır.

b) Ç-151 kodlu yabancılar hakkında başka bir suça karışmamış ve/veya başka bir suçtan aranmıyorlarsa, ayrıca Ç-114 veya Ç-115 kodlu veri girişleri yapılmaz.

(12) **Ç-152 (Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar)** kodlu veri girişi;

Kamu düzeni veya kamu güvenliğini korumak amacıyla ülkeye girişi ihtiyaten engellenmesi gereken yabancılar hakkında, Başkanlık tarafından ülkeye 1 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-152 kodlu veri girişi yapılır.

(13) **Ç-166 (Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan)** kodlu veri girişi;

Ülkemize girişi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında uygun görülmeyen yabancılar ile havalimanlarında görev yapan il müdürlüğü personelinin yaptığı değerlendirme sonucunda ülkeye girişi uygun görülmeyenler hakkında, sınır kapısı personeli tarafından ülkeye 1 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-166 kodlu veri girişi yapılır.

(14) **Ç-179 (Organ/Doku Ticareti)** kodlu veri girişi;

Organ/Doku ticareti suçundan adli işlem gören ve haklarında sınır dışı etme kararı alınarak çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, il müdürlükleri tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-179 kodlu veri girişi yapılır.

(15) **Ç-184 (Kamu Güvenliği Sebebiyle Kabul Edilemeyen Yolcu İşlemi Gören Yabancı)** kodlu veri girişi;

a) Girişine izin verilmeyerek kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınan yabancılardan; çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği risk analiz birimleri tarafından değerlendirilenler hakkında, sınır kapısı personeli veya Başkanlık tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-184 kodlu veri girişi yapılır.

b) Veri girişine ilişkin tutanaklar Başkanlığa ivedilikle iletilir.

c) Ç-184 kodlu veri girişi, Başkanlığın talimatı olmaksızın resen kaldırılamaz.

(16) **Ç-185 (İnsan Ticareti)** kodlu veri girişi;

a) İnsan ticareti suçuna istinaden haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkeden çıkışı sağlanan yabancılar hakkında, Başkanlık veya il müdürlükleri tarafından ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan Ç-185 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında Ç-185 kodu bulunan yabancılar hakkında, insan ticareti suçu dışında başka bir suça karışmamış ve/veya başka bir suçtan aranmıyorlarsa, ayrıca Ç-114 veya Ç-115 kodlu veri girişi yapılmaz.

"Ç" Kodlu giriş yasağı bulunan yabancılar

MADDE 7- (1) Hakkında "Ç" kodu bulunan yabancıların yasaklı olduğu süre içinde Türkiye'ye gelebilmeleri, dış temsilciliklerce Başkanlığa istizan edilerek verilmiş özel meşruhatlı vize almalarıyla mümkün olabilecektir. Bu amaçla dış temsilciliklerden Başkanlığa istizan edilmek suretiyle alınacak özel meşruhatlı vize talebinde bulunulması gerekmektedir.

(2) Ç-141, Ç-149, Ç-151, Ç-152, Ç-179, Ç-184 ve Ç-185 kodları hariç olmak kaydıyla, hakkında "Ç" kodu bulunan yabancılardan özel meşruhatlı vizeyle sınır kapılarına gelenlerin, varsa para cezalarını ödemeleri halinde, "Ç" kapsamındaki tahdit kodları sınır kapısı personeli tarafından resen kaldırılır ve ülkeye girişlerine engel teşkil eden başkaca bir durumun bulunmaması kaydıyla, genel hükümler çerçevesinde ülkeye girişlerine izin verilir.

(3) Haklarında "Ç" kodu bulunan yabancılardan Başkanlığa istizan edilmeden dış temsilciliklerce resen verilmiş vizeye sahip olanların girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara, dış temsilciliklerimizden amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde ülkemize giriş yapabileceklerine dair "Kabul Edilemeyen Yolcu Bilgi Formu" ve ayrıca "Giriş Yasağı Kararı Tebliği" yapılarak tebligat formlarının bir örneği yabancının dosyasında muhafaza edilir.

(4) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan mavi kart hamili yabancılar hakkında "Ç" kodlu veri girişi yapılmaz. Ancak; milli güvenlik ve kamu düzeni ile kamu güvenliği aleyhine faaliyet gösterdiği/gösterebileceği anlaşılanlar hakkında Ç-114, Ç-115, Ç-141, Ç-149, Ç-151, Ç-152, Ç-179, Ç-184 ve Ç-185 kodlu veri girişi yapılabilecektir.

(5) Hakkında "Ç" kodu bulunan bir yabancının farklı kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde, tahdit kayıtlarında gerekli güncelleme işlemleri, bu genelgede yer alan tahdit kodlarına karşılık gelecek şekilde, tespit eden birim tarafından yapılır.

İstisnai hükümler

MADDE 8- (1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni süresi içinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" kodlu veri girişi yapılmayacaktır. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen sağlık raporlarının, kamu hastaneleri tarafından düzenlenmesi durumunda bir uzman hekim ve başhekim onaylı olması, özel hastaneler tarafından düzenlenmesi halinde ise bir uzman hekim ve mesul müdür onaylı olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek mücbir sebepler nedeniyle vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Başkanlık talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilecek ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
"G" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve kapsam

MADDE 9- (1) "G" kodları, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca bulunan yabancılar hakkında uygulanır.

(2) "G" kodlarına ilişkin tahdit veri girişi ve kaldırma işlemleri yalnızca Başkanlık tarafından yapılır.

"G" Kodlu giriş yasağı bulunan yabancılar

MADDE 10- (1) Hakkında "G" kodu bulunan yabancının giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmesi halinde girişine izin verilmez ve bu yabancılar kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınır.

(2) "G" kodlu giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam veya valilikler tarafından yapılır. Hakkında "G" kodlu veri girişi bulunan yabancının sınır kapılarımıza gelmesi halinde, sınır kapısı personeli tarafından hakkındaki giriş yasağıyla birlikte ülkemize girişinin uygun görülmediğine dair kabul edilemeyen yolcu tebligatı yapılarak tebligat formunun bir örneği her ayın sonunda Başkanlığa gönderilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde "G" kodlu veri girişi Başkanlıkça kaldırılabilir veya "G" kodu saklı kalmak kaydıyla belirli sürelerle yabancının ülkeye girişine izin verilebilir.

(4) "G" kodu saklı kalmak kaydıyla girişine izin verilmesi uygun görülen yabancı hakkında, yabancının giriş yapacağı sınır kapısına Başkanlık tarafından yazılı talimat gönderilir. İlgili sınır kapısı talimata istinaden "G" kodu saklı kalmak kaydıyla yabancının ülkemize giriş işlemini gerçekleştirir.

(5) Hakkında "G" kodu bulunan şahsın Türk vatandaşı olduğunun tespit edilmesi halinde, Anayasa'nın 23 üncü maddesi uyarınca Başkanlıktan görüş talep edilmeksizin "G" kodlu tahdit kaydı kaldırılarak Başkanlığa bilgi verilir.

(6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından

çıkan mavi kart hamili yabancılar hakkında milli güvenlik ve kamu düzeni ile kamu güvenliği nedenleriyle giriş yasağı kararı alınabilir.

(7) Hakkında "G" kodu bulunan yabancının kimliğine ilişkin farklı bilgilerin tespiti halinde, tahdit kayıtlarında gerekli güncellemenin yapılması amacıyla yeni bilgi ve belgeler Başkanlığa gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
"N" Kodlu Ön İzin Kararları

Yetki ve kapsam

MADDE 11- (1) "N" kodlu ön izin kararlarına ilişkin veri girişleri adli makamlarca tespit edilen suç türleri için Başkanlık tarafından, idari yaptırımlar için ise il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından yapılır.

(2) "N" kodlu ön izin kararı giriş yasağı kararı olmayıp yabancının ülkeye girişinin Başkanlığın izni ve bilgisi dâhilinde yerine getirilmesi işlemidir.

(3) 13 üncü maddede sayılan "N" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili maddede aksi belirtilmemişse, yetkili birim söz konusu kaydı kaldırma işlemini yapmaya da yetkilidir.

"N" Kodu türleri

MADDE 12- (1) **N-95 (Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca haklarında giriş yasağı kararı olmasına rağmen, Türkiye'ye girebilmiş olanlardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında, il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-95 kodlu veri girişi yapılır.

(2) **N-96 (Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında hakkında Türkiye'yi terke davet kararı alınanlardan kendilerine tanınan sürede çıkış yapmayanlara il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-96 kodlu veri girişi yapılır.

(3) **N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

Adres kayıt sistemine kayıtlı veya Türkiye'de kalacağını beyan ettiği adresini ilgili makamlara yasal süresi içinde bildirmeyen ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci ve 68 inci maddeleri uyarınca haklarında idari işlem yapılanlardan veya ikamet izni işlemlerinde beyan ettikleri adreste ikamet etmedikleri anlaşılan yahut adres değişikliğini süresinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden idari para cezasını ödemeyenlere il müdürlükleri tarafından N-97 kodlu veri girişi yapılır.

(4) **N-119 (6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre izinsiz çalışmaktan kaynaklanan idari para cezasını ödemediği bildirilenler hakkında il müdürlükleri tarafından N-119 kodlu veri girişi yapılır.

(5) **N-120 (Vize/Vize Muafiyeti/ Çalışma İzni/ İkamet İzni İhlali Sebebiyle İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ihlal edilen süreye (10 günlük tebliğ

süresi ve yasal kalış süresi bitiminden sonraki ilk 10 günlük süre de dâhil) ilişkin harcın bir kat fazlasını veya varsa ihlale bağlı tahakkuk eden diğer harç ve para cezalarını ödemeyenlerden kendiliğinden çıkış yapan yabancılar hakkında sınır kapısı personeli, sınır dışı edilen yabancılar hakkında ise il müdürlüğü tarafından N-120 kodlu veri girişi yapılır.

b) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, daha önce ikamet izni süre ihlali nedeniyle hesaplanan harcını ödemeyen yabancıya, insani ikamet izni düzenlenmişse ikamet iznini düzenleyen il müdürlüğü tarafından N-120 kodlu veri girişi yapılır.

(6) **N-135 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Kanunun 5 inci maddesine aykırı şekilde, Türkiye'ye yasa dışı giren veya Türkiye'den yasa dışı çıkan ya da bunlara teşebbüs eden yabancılardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-135 kodlu veri girişi yapılır.

(7) **N-136 (Sınır Dışı Seyahat Masrafı)** kodlu veri girişi;

a) Sınır dışı işlemleri için seyahat masraflarının bir kısmı veya tamamı Başkanlıkça karşılanan yabancılar hakkında, sınır dışı seyahat masraflarının tahsilinin takibi amacıyla N-136 kodlu veri girişi il müdürlükleri tarafından yapılır.

b) Yabancıların seyahat masraflarına ilişkin yapılacak veri girişlerinde, merkezler arası sevk işlemleri hariç ülkesine gidene kadar yapılan tüm seyahat harcamaları veri girişinde belirtilecek meblağa dahil edilir.

(8) **N-168 (102 nci Maddenin Ç Bendine Muhalefetten Kaynaklı İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlara il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-168 kodlu veri girişi yapılır.

(9) **N-169 (Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Kanunun 102 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerdeki yükümlülüklere uymayanlara ilişkin il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-169 kodlu veri girişi yapılır.

(10) **N-170 (Kabahatler Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası ve Kamu Alacağı)** kodlu veri girişi;

a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ilgili kanunların ihlalinden kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyenler ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlara göre takip ve tahsil edilmesi gereken kamu alacaklarını ödemeyen yabancılardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine bildirilenler hakkında il müdürlükleri tarafından N-170 kodlu veri girişi yapılır.

(11) **N-171 (Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki yükümlülüklere uymayanlar hakkında il müdürlükleri veya sınır kapısı personeli tarafından N-171 kodlu veri girişi yapılır.

(12) **N-172 (Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı)** kodlu veri girişi;

a) "Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması" kapsamında işlemleri devam ederken gönüllü geri dönüşten vazgeçtiğini bildiren ya da çıkış yapması kararlaştırılan tarihte semti meçhule gittiği tespit edilen yabancılar hakkında, yapılan harcamalara ilişkin olarak il müdürlükleri tarafından N-172 kodlu veri girişi yapılır.

(13) **N-186 (GGM'lerde Disiplin Kurallarına Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Geri gönderme merkezlerinde barındırılan yabancılardan Başkanlığın belirlediği idari para cezası içeren disiplin kurallarına uymayanlar hakkında il müdürlükleri tarafından N-186 Kodlu veri girişi yapılır.

(14) **N-187 (Yeniden Yerleştirmeyi Reddeden Yabancılar İçin İdari Para Cezası)** kodlu veri girişi;

a) Başkanlık tarafından yeniden yerleştirme kapsamına alınan ancak üçüncü ülkelere sunulduktan sonra yeniden yerleştirmeyi reddeden ya da ülkemizden çıkış yapması kararlaştırılan tarihte semti meçhule gittiği tespit edilen yabancılar hakkında Kanunun 102 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Başkanlık veya il müdürlüğü tarafından N-187 kodlu veri girişi yapılır.

N Kodlu ön izin kararı bulunan yabancılar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 13- (1) Dış temsilciliklerce Başkanlığa istizan edilerek verilmiş "özel meşruhatlı vize" hamili olan yabancıların genel hükümlere göre ülkeye girişlerine, "N" kodlu ön izin kararı saklı kalmak kaydıyla izin verilir.

(2) Başkanlığa istizan edilmek suretiyle düzenlenen vizesi bulunmaksızın sınır kapılarına gelen ve haklarında adli makamlarca tespit edilen suç türlerine istinaden girilmiş "N" kodlu kaydı yabancıların ülkemize girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara, haklarındaki ön izin kararına istinaden ülkemize girişlerinin uygun görülmediği ve dış temsilciliklerimizden özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde ülkemize giriş yapabilecekleri ile birlikte kabul edilemeyen yolcu tebliği ve ayrıca ön izin kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği dosyasında muhafaza edilir.

(3) Ödenmemiş idari para cezası ve kamu alacağı sebebiyle "N" kodlu kayıtları bulunan yabancılar sınır kapılarına geldiğinde, ülkeye girişlerine engel teşkil eden başkaca bir durumun bulunmaması ve para cezalarını ödemeleri kaydıyla "N" kodlu kayıtları sınır kapısı personeli tarafından resen kaldırılarak ülkeye girişlerine izin verilir. Söz konusu para cezalarını ödemekten imtina etmeleri halinde girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir.

(4) Yabancıya, hakkında alınan ön izin kararından sonraki bir tarihte çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni verilmiş ise ön izin kararı saklı kalmak kaydıyla ülkeye girişine izin verilir. Ayrıca, il müdürlükleri veya geri gönderme merkezlerine getirilen yabancılardan bu kapsamda olduğu tespit edilenler, haklarında sınır dışı ve idari gözetim kararı alınmaksızın yasal kalış hakları kullandırılmak üzere serbest bırakılırlar.

(5) Ön izin kararı; çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni verildikten sonra alınmışsa yabancının girişine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara dış temsilciliklerimizden özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde giriş yapabileceklerine dair kabul edilemeyen yolcu tebliği ve ayrıca ön izin kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği dosyasında muhafaza edilir. Ayrıca yasal kalış hakkı sağlayan belgesi teslim alınarak belgeyi düzenleyen ilgili birime gönderilir. İlgili birim tarafından yabancının yasal kalış hakkına temel teşkil eden statüsü iptal edilir.

(6) İdari para cezalarına ilişkin veri girişleri; ilgili tahdit kaydında aksi belirtilmedikçe, yabancıların sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına götürülmesi ya da ülke içinde tespit edilmesi halinde il müdürlükleri, çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelmeleri halinde ise sınır kapısı personeli tarafından yapılır.

(7) Adli makamlarca tespit edilen suç türlerine istinaden veri girişi yapılan ön izin kararlarına ilişkin tebligatlar, sınır kapılarındaki yetkili makam veya valilikler tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
"O" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve kapsam

MADDE 14- (1) 15 inci maddede sayılan O-100, O-176, O-177 kodlarına ilişkin veri girişleri; uluslararası koruma başvurusunu geri çeken, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez bulunan, uluslararası korumaya muhtaç değil kararı ile uluslararası korumanın haricinde tutulma kararı alınan yabancılar hakkında il müdürlüğü, sınır kapısı personeli ya da Başkanlık tarafından yapılır.

(2) 15 inci maddede sayılan O-100, O-176, O-177 kodlu veri girişlerine ilişkin olarak maddede aksi belirtilmedikçe, veri girişini yapan birim tahdit kaydını kaldırma işlemini yapmaya da yetkilidir.

"O" Kodlu giriş yasakları türleri

MADDE 15- (1) **O-100 (Ülkeye Girişi 1 yıl Yasaklı Yabancı)** kodlu veri girişi;

a) Uluslararası koruma başvurusundan vazgeçen yabancılar hakkında, 1 yıl süreyle ülkeye girişi yasaklayan O-100 kodlu veri girişi yapılır. Ancak uluslararası koruma başvuru aşamasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde olmamak koşuluyla, ikamet izni, çalışma izni ya da çalışma izni muafiyeti gibi başkaca yasal kalış hakları elde edebilmek için uluslararası koruma başvurusundan vazgeçenler için Başkanlık tarafından belirlenen süreler içinde O-100 veri girişi yapılmaz.

b) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında O-100 kodlu veri girişi yapılan yabancılara ilişkin ilgili tahdit süreleri dikkate alınır ve durumlarına uygun tahdit kodu güncellemesi yapılır.

(2) **O-176 (Ülkeye Girişi 3 Yıl Yasaklı Yabancı)** kodlu veri girişi;

a) Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan veya uluslararası koruma statüsü sona eren/erdirilen yabancılar hakkında, ülkeye girişi 3 yıl süreyle yasaklayan O-176 kodlu veri girişi yapılır.

b) Statü verilen yabancının başvuru aşamasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinde olmaması koşuluyla, statü sahibi iken ikamet izni, çalışma izni ya da çalışma izni muafiyeti gibi başkaca yasal kalış hakları elde edebilmek için uluslararası koruma statüleri sona erdirilen yabancılar hakkında Başkanlık tarafından belirlenen süreler içerisinde O-176 veri girişi yapılmaz.

(3) **O-177 (Ülkeye Girişi 5 Yıl Yasaklı Yabancı)** kodlu veri girişi;

a) Uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru, uluslararası korumaya muhtaç değil, uluslararası korumanın reddi veya uluslararası korumanın haricinde tutulma kararı alınan ya da uluslararası koruma statüsü iptal edilen yabancılar hakkında, ülkeye 5 yıl süreyle girişi yasaklayan O-177 kodlu veri girişi yapılır.

(4) O-100, O-176 ve O-177 tahdit kodları bulunan yabancılara ilişkin olarak; giriş yasağı süresinin dolması halinde, ilgili valilik tarafından ayrıca bir yazışmaya gerek olmaksızın ilgili tahdit kodları kaldırılır.

ALTINCI BÖLÜM
İstisnai İşlemler

Hariçte tutulacaklar

MADDE 16- (1) Aşağıda yer alan kişiler giriş yasağı ve ön izin kararı kapsamının dışında tutulur:

a) Türk vatandaşı olanlar veya birden çok vatandaşlığı olanlardan aynı zamanda Türk vatandaşlığını muhafaza edenler,

b) Ç-114, Ç-115, Ç-141, Ç-149, Ç-151, Ç-152, Ç-179, Ç-184, Ç-185 ve G kodlu veri girişleri hariç olmak üzere, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre mavi kart hamili olanlar,

c) Ç-114, Ç-115, Ç-141, Ç-149, Ç-151, Ç-152, Ç-179, Ç-184, Ç-185 ve G kodlu veri girişleri hariç olmak üzere KKTC vatandaşları,

ç) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca daha erken yaşta ergin olmuş olsa bile 18 yaşını doldurmamış olanlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki 18 yaşından küçüklere ilişkin olarak;

a) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış olanlar hakkında idari para cezası uygulanmaz.

b) Uluslararası terörizm faaliyetlerine doğrudan katıldığı, katılabileceği veya destek verdiği ya da kamu düzeni ve kamu güvenliği açısında tehdit oluşturduğu bildirilenlerden 12 yaşını doldurmuş olanlar hakkında durumlarına uygun "Ç", "G" ve/veya "N" kodlu veri girişleri yapılır,

c) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüsü sona eren, erdirilen, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru, uluslararası korumaya muhtaç değil, uluslararası korumanın reddi, uluslararası korumanın haricinde tutulma kararı alınan veya uluslararası

koruma statüsü iptal edilenlerden 12 yaşını doldurmuş olanlar hakkında durumlarına uygun "O" tahdit kodlu veri girişleri yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 17- (1) 2020/17 sayılı Tahdit İş ve İşlemlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Tahdit kodlarıyla ilgili bu genelgeden önce yayımlanmış olan ve halen yürürlükte olan mevzuattan, bu genelgeyle çelişen hükümlere ilişkin olarak Başkanlığın görüşü alınır.

Nihai hükümler

MADDE 18- (1) Bu genelgede yer alan hükümler, özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tüm yabancı ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulanır.

(2) Bu genelgede yer alan tahdit kodlarının tamamına ilişkin olarak gerekli hallerde Başkanlık tarafından veri girişi ve kaldırma işlemi yapılabilir.

(3) Yabancının durumunun, birden çok suç türünü kapsaması halinde *(vize ihlali, cezalı vize/ikamet harcı, genel ahlak, kamu sağlığı vb.)*, madde içeriğinde aksi belirtilmedikçe, durumuna uyan tüm tahdit kodlarına ilişkin veri girişi yapılır.

(4) "Ç" kodlu veri girişleri, yabancının Türkiye'den çıkışı için harekete geçildiği anda sınır dışı işlemini yapan il müdürlüğü tarafından yabancı henüz sınır kapısına götürülmeden önce yapılır. Yabancının ülkeden çıkışının yaptırılamaması durumunda ise tanzim edilen tahdit kayıtlarının tümü kaldırılır.

(5) Gönüllü geri dönüş kapsamında çıkış yapan yabancılar hakkında, bunlardan idari para cezalarını ödemeyenler hariç, vize, vize muafiyeti, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti veya ikamet izni ihlalinden kaynaklı veri girişi yapılmaz.

(6) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (k) bentleri kapsamında kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı sebebiyle sınır dışı edilen yabancılar hakkında gerekli tahdit veri girişlerinin yapılabilmesini teminen, il müdürlükleri tarafından Başkanlığa ivedilikle bilgi verilir.

(7) Yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kararının mahkeme kararına istinaden iptali halinde, sınır dışı etme kararına istinaden girilen tahdit kodları da kaldırılır.

(8) İdari para cezalarını, hakkında tahdit veri girişi bulunan yabancı adına üçüncü kişiler de ödeyebilir. Söz konusu para cezası ödendiğinde, para cezasına ilişkin veri girişi sınır kapısı personeli ya da il müdürlüğü tarafından kaldırılır.

(9) Bu genelgede yer alan süreli tahdit kodlarının geçerliliği, sürelerinin dolmasıyla birlikte kendiliğinden sona erer.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve mevzuata ilişkin diğer esaslar

MADDE 19- (1) 30/06/2020 tarihli yazıyla 14 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020/17 sayılı Tahdit Kodlarına İlişkin Bakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu genelge, Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu genelge hükümleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

OLUR
01/11/2024

Ali YERLİKAYA
Bakan

TAHDİT KODLARI

"G" KODLU GİRİŞ YASAKLARI

SAYI	AÇIKLAMA	SÜRE
0	GEÇMİŞ (A SERİSİ) KAYIT	5 YIL
1	DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI SUÇ	5 YIL
2	PROPAGANDA TÜRÜ SUÇLAR	5 YIL
3	DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNE SUÇ	5 YIL
4	HÜRRİYET ALAYHİNDE İŞLENEN SUÇ	5 YIL
5	SIRRIN MASUNİYETİ ALEYHİNDESUÇ	5 YIL
6	İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNE SUÇ	5 YIL
7	ZİMMETE PARA GEÇİRME İHTİLAS	5 YIL
8	DEVET ALIM SATIMINA FESAT SOKM	5 YIL
9	CEBİR VE İKNA YOLUYLA İRTİKAP	5 YIL
10	RÜŞVET	5 YIL
11	GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA	5 YIL
12	MEMURUN GÖREVİ İHMALİ	5 YIL
13	DİN HİZMETLERİNE AİT SUÇLAR	5 YIL
14	MEMURUN EFRADA SUİMUAMELESİ	5 YIL
15	MEMURİYETİN ÜNVAN,ŞEREF GASBI	5 YIL
16	HÜKÜMETE KARŞI ŞİDDET SUÇLARI	5 YIL
18	SUÇ UYDUR.RESMİ MERCİİ ALDATMA	5 YIL
19	İFTİRA	5 YIL
20	YALAN TANIKLIK	5 YIL
21	FİRAR-FİRARA YARDIM	5 YIL
22	ZORLA HAK ALMA	5 YIL
23	SUÇUN UNSURLARINI SAKLAMA	5 YIL
24	ADLİYE ALEYHİNE DİĞER SUÇLAR	5 YIL
25	SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK	5 YIL
26	YASA DIŞI ÖRGÜT FAALİYETLERİ	5 YIL
27	DİĞER SİYASİ SALDIRI SUÇLAR	5 YIL
29	RUHSATSIZ İŞYERİ AÇMA KAÇAK Ç.	5 YIL
30	DİLENCİLİK SUÇLARI	5 YIL
31	İZAC İLE HALKI RAHATSIZ ETME	5 YIL
32	BÜYÜCÜLÜK	5 YIL
33	KALPAZANLIK	5 YIL
34	SAHTECİLİK	5 YIL
35	TEFECİLİK	5 YIL
36	YANGIN SUÇLARI	5 YIL
37	SU BASKINI	5 YIL
38	NAKL.MUHABERE VASITALARINA SUÇ	5 YIL
39	GENEL SAĞLIĞA İLİŞKİN SUÇLAR	5 YIL
40	ARABA VE HAYVAN İDARESİNDE KUS	5 YIL
41	TRAFİK KAZASI	5 YIL
42	UYUŞTURUCU MADDE SUÇU	5 YIL
43	KAÇAKÇILIK SUÇLARI	5 YIL
44	IRZA GEÇME	5 YIL
45	IRZA TASADDİ	5 YIL
46	EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMA	5 YIL
47	FİİLİ LİVATA	5 YIL
48	FUHUŞ	5 YIL
49	ZİNA	5 YIL
50	EDEBE MUHALİF HAREKETLER	5 YIL
51	SÖZATMA SARKINTILIK	5 YIL
53	NESEP SUÇLARI	5 YIL
54	KIZ KADIN KAÇIRMA	5 YIL
55	KUMAR OYNAMAK VE OYNATMAK	5 YIL
56	SARHOŞLUK VE İCRAİ REZALET ÇIK	5 YIL
57	HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE	5 YIL
58	ÖLDÜRME SUÇLARI	5 YIL
59	MÜESSİR FİİLER	5 YIL
64	TEHDİT	5 YIL
65	HIRSIZLIK	5 YIL
66	GASP VE YAĞMA	5 YIL
67	DOLANDIRICILIK	5 YIL
68	EMNİYETİ SUİSTİMAL	5 YIL
73	ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAH SUÇU	5 YIL
74	İNKILAP KANUNLARINA MUHALEFET	5 YIL
77	KAYIP ŞAHIS	5 YIL
78	BULAŞICI HASTALIK TAŞIMA	5 YIL
79	EMİRLERE RİAYETSİZLİK(TCK.526)	5 YIL
80	6136 'YA MUHALEFET	5 YIL
81	KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK	5 YIL
82	MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ ALEYH.FAAL	5 YIL
83	PASAPORTSUZ DOL.İZİNSİZ İKAMET	5 YIL
84	4208 SAYILI KANUN KAPS.SUÇLAR	5 YIL
85	VİZE SÜRESİ AŞMA 1 YIL MEN	5 YIL
86	YASADIŞI GÖÇ, SÜRESİZ MEN	5 YIL
87	GENEL GÜVENLİK	5 YIL
88	ASKERİ SUÇLAR	5 YIL
99	DİĞER	5 YIL
100	SEMTİ MEÇHUL YURDA GİRİŞ YASAKLI SIĞINMACI	5 YIL
206	KASTEN YARALAMA	5 YIL
207	PROVOKATİF EYLEMLER	5 YIL
208	CİNSEL SUÇLAR	5 YIL

"N" KODLU ÖN İZİN KARARLARI (Adli makamlarca tespit edilen suç türlerine istinaden)

SAYI	AÇIKLAMA	SÜRE
0	GEÇMİŞ (A SERİSİ) KAYIT	SÜRESİZ
1	DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI SUÇ	SÜRESİZ
2	PROPAGANDA TÜRÜ SUÇLAR	SÜRESİZ
3	DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNE SUÇ	SÜRESİZ
4	HÜRRİYET ALAYHİNDE İŞLENEN SUÇ	SÜRESİZ
5	SIRRIN MASUNİYETİ ALEYHİNDESUÇ	SÜRESİZ
6	İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNE SUÇ	SÜRESİZ
7	ZİMMETE PARA GEÇİRME İHTİLAS	SÜRESİZ
8	DEVET ALIM SATIMINA FESAT SOKM	SÜRESİZ
9	CEBİR VE İKNA YOLUYLA İRTİKAP	SÜRESİZ
10	RÜŞVET	SÜRESİZ
11	GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA	SÜRESİZ
12	MEMURUN GÖREVİ İHMALİ	SÜRESİZ
13	DİN HİZMETLERİNE AİT SUÇLAR	SÜRESİZ
14	MEMURUN EFRADA SUİMUAMELESİ	SÜRESİZ
15	MEMURİYETİN ÜNVAN,ŞEREF GASBI	SÜRESİZ
16	HÜKÜMETE KARŞI ŞİDDET SUÇLARI	SÜRESİZ
18	SUÇ UYDUR.RESMİ MERCİİ ALDATMA	SÜRESİZ
19	İFTİRA	SÜRESİZ
20	YALAN TANIKLIK	SÜRESİZ
21	FİRAR-FİRARA YARDIM	SÜRESİZ
22	ZORLA HAK ALMA	SÜRESİZ
23	SUÇUN UNSURLARINI SAKLAMA	SÜRESİZ
24	ADLİYE ALEYHİNE DİĞER SUÇLAR	SÜRESİZ
25	SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK	SÜRESİZ
26	YASA DIŞI ÖRGÜT FAALİYETLERİ	SÜRESİZ
27	DİĞER SİYASİ SALDIRI SUÇLAR	SÜRESİZ
29	RUHSATSIZ İŞYERİ AÇMA KAÇAK Ç.	SÜRESİZ
30	DİLENCİLİK SUÇLARI	SÜRESİZ
31	İZAC İLE HALKI RAHATSIZ ETME	SÜRESİZ
32	BÜYÜCÜLÜK	SÜRESİZ
33	KALPAZANLIK	SÜRESİZ
34	SAHTECİLİK	SÜRESİZ
35	TEFECİLİK	SÜRESİZ
36	YANGIN SUÇLARI	SÜRESİZ
37	SU BASKINI	SÜRESİZ
38	NAKL.MUHABERE VASITALARINA SUÇ	SÜRESİZ
39	GENEL SAĞLIĞA İLİŞKİN SUÇLAR	SÜRESİZ
40	ARABA VE HAYVAN İDARESİNDE KUS	SÜRESİZ
41	TRAFİK KAZASI	SÜRESİZ
42	UYUŞTURUCU MADDE SUÇU	SÜRESİZ
43	KAÇAKÇILIK SUÇLARI	SÜRESİZ
44	IRZA GEÇME	SÜRESİZ
45	IRZA TASADDİ	SÜRESİZ
46	EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMA	SÜRESİZ
47	FİİLİ LİVATA	SÜRESİZ
48	FUHUŞ	SÜRESİZ
49	ZİNA	SÜRESİZ
50	EDEBE MUHALİF HAREKETLER	SÜRESİZ
51	SÖZATMA SARKINTILIK	SÜRESİZ
53	NESEP SUÇLARI	SÜRESİZ
54	KIZ KADIN KAÇIRMA	SÜRESİZ
55	KUMAR OYNAMAK VE OYNATMAK	SÜRESİZ
56	SARHOŞLUK VE İCRAİ REZALET ÇIK	SÜRESİZ
57	HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE	SÜRESİZ
58	ÖLDÜRME SUÇLARI	SÜRESİZ
59	MÜESSİR FİİLER	SÜRESİZ
64	TEHDİT	SÜRESİZ
65	HIRSIZLIK	SÜRESİZ
66	GASP VE YAĞMA	SÜRESİZ
67	DOLANDIRICILIK	SÜRESİZ
68	EMNİYETİ SUİSTİMAL	SÜRESİZ
73	ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAH SUÇU	SÜRESİZ
74	İNKILAP KANUNLARINA MUHALEFET	SÜRESİZ
77	KAYIP ŞAHIS	SÜRESİZ
78	BULAŞICI HASTALIK TAŞIMA	SÜRESİZ
79	EMİRLERE RİAYETSİZLİK(TCK.526)	SÜRESİZ
80	6136 'YA MUHALEFET	SÜRESİZ
81	KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK	SÜRESİZ
82	MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ ALEYH.FAAL	SÜRESİZ
83	PASAPORTSUZ DOL.İZİNSİZ İKAMET	SÜRESİZ
84	4208 SAYILI KANUN KAPS.SUÇLAR	SÜRESİZ
85	VİZE SÜRESİ AŞMA 1 YIL MEN	SÜRESİZ
86	YASADIŞI GÖÇ, SÜRESİZ MEN	SÜRESİZ
87	GENEL GÜVENLİK	SÜRESİZ
88	ASKERİ SUÇLAR	SÜRESİZ
98	İnsan Ticaret Mağduru Olarak Tespit Edilen Yabancı	SÜRESİZ
99	DİĞER	SÜRESİZ
100	SEMTİ MEÇHUL YURDA GİRİŞ YASAKLI SIĞINMACI	SÜRESİZ

"Ç" KODLU GİRİŞ YASAKLARI

SAYI	AÇIKLAMA	SÜRE
101	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı	3 AY
102	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 6 Ay Süreyle Giriş Yasağı	6 AY
103	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı	1 YIL
104	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı	2 YIL
105	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı	5 YIL
113	Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar	5 YIL
114	Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar	3 YIL
115	Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar	5 YIL
116	Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar	5 YIL
117	Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar	1 YIL
118	Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar	5 YIL
141	Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen	5 YIL
149	Ülkeden Çıkışı Sağlanan YTS	5 YIL
150	Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar	5 YIL
151	Göçmen Kaçakçılığı	5 YIL
152	Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar	1 YIL
166	Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan	1 YIL
179	Organ/Doku Ticareti	5 YIL
184	Kamu Güvenliği Sebebiyle Kabul Edilemeyen Yolcu İşlemi Gören Yabancı	5 YIL
185	İnsan Ticareti	5 YIL

"N" KODLU ÖN İZİN KARARLARI (İdari Para Cezalarına ve Kamu Alacaklarına İstinaden)

SAYI	AÇIKLAMA	SÜRE
95	Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası	SÜRESİZ
96	Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası	SÜRESİZ
97	Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası	SÜRESİZ
119	6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası	SÜRESİZ
120	Vize/Vize Muafiyeti/ Çalışma İzni/ İkamet İzni İhlali Sebebiyle İdari Para Cezası	SÜRESİZ
135	Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası	SÜRESİZ
136	Sınır Dışı Seyahat Masrafı	SÜRESİZ
168	102 nci Maddenin Ç Bendine Muhalefetten Kaynaklı İdari Para Cezası	SÜRESİZ
169	Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası	SÜRESİZ
170	Kabahatler Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Diğer İlgili K	SÜRESİZ
171	Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası	SÜRESİZ
172	Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı	SÜRESİZ
186	GGM'lerde Disiplin Kurallarına Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası	SÜRESİZ
187	Yeniden Yerleştirmeyi Reddeden Yabancılar İçin İdari Para Cezası	SÜRESİZ

"O" KODLU GİRİŞ YASAKLARI

SAYI	AÇIKLAMA	SÜRE
100	Ülkeye Girişi 1 yıl Yasaklı Yabancı	1 YIL
176	Ülkeye Girişi 3 Yıl Yasaklı Yabancı	3 YIL
177	Ülkeye Girişi 5 Yıl Yasaklı Yabancı	5 YIL